

CONCEPTO JURÍDICO

Terminación anticipada en contratos de arrendamiento de local comercial

REFERENCIA

Consulta elevada por COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S. sobre la viabilidad jurídica de terminar de forma anticipada el contrato de arrendamiento del local comercial ubicado en la Carrera 27 No. 45-12, Barrio Cabecera del Llano, Bucaramanga, Santander.

ANTECEDENTES

El 20 de enero de 2026 se suscribió un contrato de arrendamiento comercial con vigencia de doce (12) meses, prorrogable automáticamente, que contempla en su cláusula séptima la posibilidad de terminación anticipada por cualquiera de las partes, previo aviso escrito con no menos de sesenta (60) días calendario de antelación. El consultante manifiesta su interés en dar por terminado el contrato antes del vencimiento del primer año, por razones de reorganización comercial.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Puede el arrendatario terminar de forma anticipada el contrato de arrendamiento comercial sin incurrir en incumplimiento contractual, y cuáles son las consecuencias económicas derivadas de dicha decisión?

ANÁLISIS

De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil colombiano, todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y solo puede ser invalidado por su consentimiento mutuo o por causas legales. Sin embargo, en el presente caso las partes pactaron expresamente, en la cláusula séptima del contrato, una facultad de terminación anticipada sujeta únicamente al cumplimiento de un preaviso de sesenta (60) días calendario, sin exigir justa causa ni establecer una penalidad económica adicional.

En este sentido, el ejercicio de dicha facultad no constituye un incumplimiento contractual, siempre que el arrendatario remita el aviso escrito correspondiente dentro del término pactado y se encuentre al día en el pago del canon y demás obligaciones derivadas del contrato hasta la fecha efectiva de terminación. No obstante, deberá tenerse en cuenta lo previsto en la cláusula quinta respecto de la devolución del depósito de garantía, la cual está condicionada a la verificación del estado del inmueble al momento de su restitución.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Se concluye que el arrendatario puede terminar el contrato de forma anticipada sin que ello constituya incumplimiento, siempre que remita el aviso escrito con la antelación pactada. Se recomienda enviar la comunicación de terminación por un medio que permita acreditar su fecha de recibo, mantener al día los pagos del canon hasta la entrega real del inmueble, y solicitar la elaboración de un acta de entrega que documente el estado del local, con el fin de facilitar la devolución del depósito de garantía.

El presente concepto se emite con fines orientativos y no constituye una garantía de resultado, quedando sujeto a la valoración de las circunstancias particulares del caso.

Bucaramanga, 15 de febrero de 2026

Firma del abogado responsable del concepto
